

<제12장 단체교섭.제5절 인준투표제>

I. 의의

- 인준투표제란 노동조합의 규약에서 정하는 바에 따라, 노동조합 대표자가 사용자와 합의한 단체협약의 초안에 대하여 조합원 총회 또는 대의원의 찬성 투표를 거쳐 최종적인 승인을 받도록 하는 노동조합 내부의 민주적 절차를 의미한다. 이는 노동조합의 민주적 운영 원칙을 실현하고, 집행부의 독단을 방지하여 조합원의 의사를 단체협약에 반영하기 위한 목적을 지닌다.

II. 인준투표제의 노조법 제29조 제1항 위반 여부

1. 문제점

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제29조 제1항은 노동조합의 대표자에게 교섭 및 단체협약 체결의 법정 권한을 부여하고 있다. 이때 노동조합의 내부 규약에 인준투표를 거치도록 규정하는 것이 대표자의 법정 권한을 제한하여 노조법 제29조 제1항에 위반되는지 여부가 문제된다.

2. 학설

(1) 제한설

- 노조법 제29조 제1항은 대표자에게 협약 체결의 전권을 부여한 것이므로, 규약에 의한 인준투표제는 대표자의 대외적인 법정 권한을 제한하여 무효라고 보는 견해이다. 이는 거래의 안전과 교섭의 신속성을 중시한다.

(2) 비제한설 (내부적 제한 유효설)

- 노조법 제29조 제1항은 대표자의 권한을 원칙적으로 정한 것이며, 단체 자치의 원칙상 노동조합은 규약으로 대표자의 권한 행사에 내부적 제한을 둘 수 있다고 보는 견해이다. 인준투표제는 노조 민주주의를 실현하는 정당한 절차로서 유효하다고 본다.

3. 판례

- 판례는 노조법 제29조 제1항은 대표자에게 교섭 및 체결 권한을 부여한 것이지만, 단체 자치 원칙상 노동조합은 규약으로 대표자의 권한 행사에 내부적인 제한을 둘 수 있다는 내부적 제한 유효설의 입장을 취하고 있다. 다만, 이러한 내부적 제한이 대외적으로 효력을 발생하기 위해서는 상대방인 사용자가 그 사실을 알았거나 알 수 있었을 경우(악의 또는 중과실)에 한정된다는 제한을 둔다.

4. 검토

- 비제한설의 태도가 타당하다고 판단된다. 노동조합은 근로자들의 자주적인 단결체로서, 그 의사결정 방식은 단체 자치의 원칙에 맡겨져야 한다. 인준투표제는 노조 민주주의 원칙을 구현하는 정당한 내부 절차이며, 대표자의 권한은 단체 내부의 절차적 통제를 받는 것이 합리적이다. 다만, 거래의 안전을 위해 사용자의 선의는 보호되어야 하므로, 판례와 같이 사용자의 악의 또는 중과실 여부를 고려하는 것이 타당하다고 본다.

III. 인준투표제 관련 쟁점

1. 행정관청의 시정명령

- 노조법 제21조에 따라 행정관청은 노동조합의 규약이나 결의가 법령에 위반되는 경우 시정을 명할 수 있다. 그러나 인준투표제는 노조 민주주의를 실현하는 적법한 내부 절차이므로, 규약에 명시된 인준투표제를 그 자체로 노조법에 위반된다고 보아 시정 명령을 내릴 수는 없다고 판단된다.

2. 인준투표제를 이유로 한 교섭의 거부

- 사용자가 인준투표제가 규약에 존재한다는 사실을 알고 있는 경우, 노동조합 대표자가 인준투표를 거치지 않은 단체협약 초안에 대해 최종 서명을 거부하고 인준 절차를 요구하는 것은 정당한 교섭 관행에 해당한다. 따라서 사용자가 인준투표 완료를 이유로 최종 서명을 거부하는 것은 정당한 사유가 있는 교섭 거부로서 부당노동행위(노조법 제81조 제1항 제3호)가 성립되지 않는다고 본다.

IV. 인준투표제를 위반한 단체협약의 효력

1. 문제점

- 노동조합 대표자가 규약상의 인준투표 절차를 거치지 아니하고 사용자와 단체협약에 최종 서명한 경우, 이 단체협약이 대외적으로 유효한지 여부가 문제된다.

2. 학설

(1) 무효설

- 인준투표가 대표자의 협약 체결 권한의 본질적인 제한이므로, 이를 위반하여 체결된 협약은 원칙적으로 무효라고 보는 견해이다.

(2) 유효설

- 인준투표는 내부적 제한에 불과하며, 대표자의 대외적인 협약 체결 권한은 노조법 제29조 제1항에 의해 확정되므로, 내부 절차 위반만으로는 협약의 효력에 영향이 없다고 보는 견해이다.

3. 판례

- 판례는 사용자가 인준투표제에 관하여 알았거나 알 수 있었을 경우(악의 또는 중과실)에는 인준을 받지 못한 단체협약은 대외적으로 효력이 없다(무효)고 본다. 이는 단체 자치를 존중하되, 상대방의 신뢰 보호를 위해 사용자의 선의 여부를 고려하는 입장이다. 다만, 협약 체결 후에도 노동조합이 추후 인준 절차를 거친 경우, 그 시점부터 협약은 유효하게 된다고 본다.

4. 검토

- 판례의 태도가 타당하다고 판단된다. 인준투표제는 노동조합 내부적으로 대표권을 제한하는 중요한 절차이지만, 거래 안전의 요청에 따라 상대방인 사용자의 신뢰를 보호할 필요가 있다. 따라서 사용자가 악의 또는 중과실 없이 서명한 경우까지 협약을 무효로 보는 것은 타당하지 않으므로, 사용자의 주관적 인식을 기준으로 효력을 판단하는 것이 단체 자치와 거래 안전을 조화시키는 방안이다.

V. 노조대표자의 내부절차 위반과 손해배상책임

1. 선관주의의무 위반에 따른 손해배상책임

- 노동조합 대표자는 조합원과의 관계에서 위임 사무를 처리하는 자로서, 선량한 관리자의 주의의무(선관주의의무)를 진다. 대표자가 정당한 이유 없이 규약상의 인준투표 절차를 위반하고 협약을 체결함으로써 노동조합이나 조합원에게 손해를 입힌 경우, 이는 위임 계약상의 의무 위반에 따른 채무불이행책임으로서 손해배상 책임을 질 수 있다.

2. 불법행위 책임

- 대표자의 인준투표 위반 행위가 고의 또는 과실로 인해 조합원의 단결권 등 법익을 침해하고 손해를 발생시킨 경우, 민법상 불법행위책임이 성립할 수 있다. 이 경우 피해를 입은 조합원은 대표자를 상대로 손해배상을 청구할 수 있다.

Ⅴ. 결론

- 인준투표제는 노동조합의 민주적 운영 원칙에 따라 규약으로 정한 유효한 내부 절차이다. 노조법 제29조 제1항은 대표자에게 협약 체결 권한을 부여하나, 인준투표제는 이 권한에 대한 내부적 제한으로서 그 효력이 인정된다. 인준투표를 위반한 단체협약은 사용자의 악의 또는 중과실이 입증되는 경우 무효가 되며, 이로 인해 손해가 발생할 경우 대표자는 선관주의의무 위반 등에 따른 손해배상 책임을 질 수 있다.